

土地賃貸借契約書

I. 標記

|                         |                 |                                              |       |                       |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 物件<br>土地<br>の<br>表<br>示 | 所 在 ・ 地 番       |                                              | 地 目   | 地 積                   |
|                         | 江南市小折町八反畑 219 番 |                                              | 畑     | 206.00 m <sup>2</sup> |
|                         |                 |                                              |       |                       |
|                         |                 |                                              |       |                       |
|                         | 合 計             | 206.00 m <sup>2</sup>                        |       |                       |
| (備考)                    |                 |                                              |       |                       |
| 使用目的 (用途)               |                 | 駐車場                                          |       |                       |
| 契 約 期 間                 |                 | 平成 21 年 11 月 1 日から 平成 26 年 10 月 31 日までの 5 年間 |       |                       |
| 賃 料                     | 月 額 金 31,000 円  |                                              | 保 証 金 | 金 310,000 円           |
| 支 払 期 限                 |                 | (当月分・翌月分) を毎月 末日までに支払う                       |       |                       |
| 支 払 方 法                 |                 | 振込先金融機関： 銀行 支店 愛知北農業協同組合 布袋支店                |       |                       |
|                         |                 | 預金口座番号： 普通・当座 口座番号：0094232                   |       |                       |
|                         |                 | 口 座 名 義 人： 小出光春 TEL (0587) 55 - 6121         |       |                       |
|                         |                 | 持 参 先：                                       |       |                       |
| 貸 主                     | 住 所             | 愛知県江南市小折町桜雲 8 8 番地                           |       |                       |
|                         | 氏 名             | 小 出 光 春                                      |       |                       |
|                         | 電 話             | (0587) 55 - 5723                             |       |                       |
| 借 主                     | 住 所             | 愛知県一宮市浅野字八幡裏 8 番地                            |       |                       |
|                         | 氏 名             | 秋田運輸株式会社 代表取締役社長 後 藤 繁 樹                     |       |                       |
|                         | 電 話             | (0586) 76 - 9911                             |       |                       |
| 特約事項                    |                 | 本件土地上の立看板は、本件土地の契約時と同等の物のみ設置を継続できるものとする。但し、  |       |                       |
|                         |                 | この特約事項は本件契約期間内に限る。                           |       |                       |

II. 契約条項

- 第 1 条 契約の締結  
貸主及び借主は、貸主が所有する標記に記載の土地（以下「本件土地」という）について、土地賃貸借契約を以下の条項に従って締結した。
- 第 2 条 使用目的  
借主は、標記物件（以下「本物件」という）を標記に記載の使用目的のみに使用する。
- 第 3 条 契約期間  
契約期間は、標記に記載のとおりとする。但し、当事者協議の上、契約を更新することができる。
- 第 4 条 賃料  
借主は、標記の賃料を貸主に支払わなければならない。
2. 貸主及び借主は、次の各号の 1 つに該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。  
1) 本件土地に対する公租公課の増減により、賃料が不相当となった場合。  
2) 土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合。  
3) 近傍類似の土地に賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合。

第5条 賃料の支払い方法

借主は、賃料を標記の記載に従い、貸主に支払わなければならない。但し、振込みによる支払いの場合、振込手数料は借主負担とする。

2. 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割り計算した額とする。

第6条 保証金

借主は、本日保証金として標記に記載する金額を貸主に預託する。

2. 保証金は、この契約が終了した場合において、未払いの賃料、損害金、その他借主の負担すべき金銭を控除した残額を貸主より借主へ返還する。ただし、保証金には利息をつけない。
3. 前項の場合には、貸主は保証金から差引く債権額の内訳を借主に明示しなければならない。

第7条 負担の帰属

本件に係る公租公課は、貸主の負担とする。

第8条 禁止事項

借主は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

- 1) 本物件を標記の使用目的以外の用途に供すること。
- 2) 本契約による権利を譲渡、転貸、担保に供すること。
- 3) 本物件内に工作物を設置すること。
- 4) 本物件内で有害・危険若しくは近隣に迷惑となる行為をすること。

第9条 解約

当事者双方は、相手方に対して3か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。

2. 前項の規定にかかわらず、借主は解約申入れの日から3か月分の賃料を貸主に支払うことにより、解約申入れの日から起算して3か月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。

第10条 契約の解除

借主が、賃料2か月以上を延滞したときは、貸主は催告の上、本契約を解除することができる。

2. 貸主が、第8条、その他本契約に違反したときは、貸主は本契約を解除することができる。

第11条 原状回復義務等

本契約の存続期間が満了した場合、又は第10条により本契約が解除された場合は、借主は本案件を自己の費用をもって現状に復して更地で返還しなければならない。

2. 本契約終了と同時に借主が本物件を明渡さないときは、借主は本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、直近賃料の2倍に相当する使用損害金を支払わなければならない。

第12条 協議

本契約に定めがない事項、又は本契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法令及び不動産取引の慣行に従い、貸主及び借主が、誠意をもって協議し、定める。

第13条 管轄裁判所

本契約に関する訴訟は、本物件の所在地を管轄する裁判所で行う。

第14条 特約事項

標記特約事項の内容どおりとする。

この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、当事者署名捺印の上、各1通を所有する。

2009 年 4 月 7 日

貸主

住所

江南市小折町桜雲88

氏名

小出光春



借主

住所

宮市浅野字八幡裏8番地  
秋田運輸株式会社

氏名

代表取締役 後藤繁樹

印